Estratégia Concursos

Aula 06

PRF (Policial) Passo Estratégico de Direito Administrativo

Autor:

Equipe Túlio Lages, Tulio Lages

26 de Janeiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Poderes Administrativos - CE 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

SIMULADO

Introdução 1

Questões Inéditas 1

Gabarito/Questões Comentadas 9

Referências Bibliográficas 28

INTRODUÇÃO

Olá!

Este simulado contempla questões inéditas sobre:

Poderes e Deveres da Administração

Pronto para testar seu conhecimento?!

QUESTÕES INÉDITAS

Conceito de poderes administrativos/deveres administrativos. Poder-dever de agir. Dever de eficiência. Dever de probidade. Dever de prestar contas.

1) Podemos dizer que o regime jurídico administrativo permite que a Administração Pública fique em uma posição de superioridade na relação com os administrados, ao mesmo tempo em que limita a sua esfera de liberdade para atender os direitos individuais e preservar o patrimônio público.

2) Os poderes administrativos são renunciáveis.

3) A omissão do agente, diante de situação que exigem sua atuação, reflete na sua responsabilização nas esferas civil, administrativa e penal.

4) Dentre os principais deveres administrativos, podemos citar o dever de eficiência, probidade e de prestar contas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5) Os poderes administrativos devem ser utilizados para a realização do fim público que justificou a competência atribuída ao agente, ou seja, todo poder se vincula ao fim público.

Poder Vinculado. Poder Discricionário.

6) O poder vinculado, também conhecido como regrado, ocorre quando uma lei, ao outorgar determinada competência ao agente público, não deixa nenhuma margem de liberdade para o seu exercício.

7) O poder vinculado, sinônimo de ato vinculado, prevê uma única solução possível para determinado fato.

8) O poder discricionário remete a uma margem de liberdade na atuação do agente público, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade.

9) A discricionariedade no ordenamento jurídico deve obedecer tanto aos limites impostos em lei quanto os limites impostos em princípios administrativos.

10) A discricionariedade ocorre na edição de um ato, mas nunca em sua revogação.

Poder Hierárquico. Poder Disciplinar. Poder Regulamentar. Poder de Polícia. Abuso de Poder.

11) Do poder hierárquico do Presidente da República decorre, entre outros efeitos, a possibilidade de delegação de algumas de suas atribuições, como a competência constitucional para editar medidas provisórias.

12) Do poder hierárquico do Presidente da República decorre, entre outros efeitos, a possibilidade de delegação parcial de suas competências.

13) Do poder hierárquico do Presidente da República decorre, entre outros efeitos, a regra da avocação de competências.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

14) Do poder hierárquico do Presidente da República decorre, entre outros efeitos, da possibilidade de expedir decretos que detalhem a lei, para sua fiel execução.

15) Do poder hierárquico do Presidente da República decorre, entre outros efeitos, do dever de obediência do subalterno, salvo se for ordem manifestamente ilegal.

16) A respeito do poder disciplinar no âmbito da Administração Pública, é correto afirmar que esse poder é aplicável apenas em relação aos servidores públicos estatutários, não aos empregados públicos celetistas.

17) A respeito do poder disciplinar no âmbito da Administração Pública, é incorreto afirmar que o servidor público flagrado em conduta antijurídica deve ser penalizado imediatamente, sob pena de perpetuação do prejuízo à Administração Pública e aos administrados.

18) A respeito do poder disciplinar no âmbito da Administração Pública, é correto afirmar que esse poder se manifesta em relação aos particulares quando estes descumprem regras emanadas pelo respectivo ente estatal.

19) É possível a incidência do poder disciplinar sobre sujeitos que não sejam servidores públicos.

20) O direito ao contraditório e à ampla defesa estabelecem que o servidor público somente poderá ser afastado de suas atividades após o devido processo legal.

21) O poder regulamentar da Administração pública consiste em editar normas complementares à lei, para a sua fiel execução.

22) O poder regulamentar da Administração pública consiste na faculdade de valer-se do juízo de conveniência e oportunidade para praticar ato, o qual não comporta controle pelo Poder Judiciário.

23) O poder hierárquico da Administração pública consiste na possibilidade de distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de hierarquia.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

24) O poder regulamentar da Administração pública consiste na faculdade de apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa.

25. O poder disciplinar da Administração pública consiste em condicionar ou restringir a liberdade e a propriedade, com o objetivo de ajustá-los ao interesse geral da coletividade.

26) Mauro, técnico administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi flagrado exercendo atividade de venda de aparelhos eletrônicos em loja que não possui alvará de funcionamento válido. Nesse contexto, foi lavrado auto de notificação para que a situação do estabelecimento fosse regularizada no prazo de 30 dias, sob pena de interdição e aplicação de multa. Nesse caso, a atuação da Administração Pública é manifestação do seu poder de polícia.

27) O Poder de polícia é aquele que permite à Administração Pública restringir a conduta dos indivíduos e determinados direitos em favor do interesse público.

28) O poder regulamentar autoriza os chefes do Executivo a expedir atos normativos como leis e decretos autônomos para o fiel cumprimento da legislação em vigência.

29) O poder hierárquico pode ser conceituado como aquele em que a Administração Pública possui amparo para apurar infrações e aplicar penalidades quando constatada a prática de infrações em relação aos servidores e às demais pessoas que detêm vínculo genérico com a Administração.

30) É possível a incidência do poder disciplinar sobre sujeitos que não sejam servidores públicos.

31) O Poder Legislativo de determinada cidade aprovou lei que autoriza a cobrança de gorjeta obrigatória em estabelecimentos que forneçam alimentação, cujo texto prevê que o seu detalhamento dar-se-á por ato do Poder Executivo. Alguns dias após a sanção da nova Lei, o prefeito do Município editou decreto explicando aspectos e condições inerentes à cobrança da parcela, tratando-se, assim, de exercício do poder regulamentar.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

32) Em inspeção de rotina realizada em estabelecimento do ramo de alimentação, a vigilância sanitária constatou a existência de condições inadequadas de higiene, que colocavam em risco a saúde dos frequentadores do local, que foi imediatamente interditado. No caso, a Administração Pública agiu equivocadamente, pois violou o direito do estabelecimento à ampla defesa e ao contraditório.

33) Em inspeção de rotina realizada em estabelecimento do ramo de alimentação, a vigilância sanitária constatou a existência de condições inadequadas de higiene, que colocavam em risco a saúde dos frequentadores do local, que foi imediatamente interditado. No caso, a Administração Pública exerceu adequadamente o poder de polícia, uma vez que o episódio exigia a prática de medida urgente, que autoriza a postergação do exercício do direito de defesa pelo administrado.

34) Em inspeção de rotina realizada em estabelecimento do ramo de alimentação, a vigilância sanitária constatou a existência de condições inadequadas de higiene, que colocavam em risco a saúde dos frequentadores do local, que foi imediatamente interditado. No caso, a Administração Pública abusou do poder de polícia, pois não recorreu previamente ao Poder Judiciário nem sequer iniciou processo administrativo.

35) Em inspeção de rotina realizada em estabelecimento do ramo de alimentação, a vigilância sanitária constatou a existência de condições inadequadas de higiene, que colocavam em risco a saúde dos frequentadores do local, que foi imediatamente interditado. No caso, a Administração Pública exerceu corretamente o poder hierárquico, que permite a apuração de infrações e aplicação de penalidades aos administrados.

36) Leandro, auditor-fiscal do trabalho, ao receber denúncia anônima a respeito de uma série de irregularidades trabalhistas em estabelecimento empresarial situado em Campos dos Goytacazes, comparece ao local e verifica o cometimento de diversas infrações à CLT, lavrando auto de infração em desfavor da empresa. A conduta adotada pelo servidor concerne a um dos atributos do poder de polícia, qual seja, a consensualidade.

37) Leandro, auditor-fiscal do trabalho, ao receber denúncia anônima a respeito de uma série de irregularidades trabalhistas em estabelecimento empresarial situado em Campos dos Goytacazes, comparece ao local e verifica o cometimento de diversas infrações à CLT, lavrando auto de infração em desfavor da empresa. A conduta adotada pelo servidor concerne a um dos atributos do poder de polícia, qual seja, a discricionariedade e a competência.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

38) Leandro, auditor-fiscal do trabalho, ao receber denuncia anonima a respeito de uma serie de irregularidades trabalhistas em estabelecimento empresarial situado em Campos dos Goytacazes, comparece ao local e verifica o cometimento de diversas infrações à CLT, lavrando auto de infração em desfavor da empresa. A conduta adotada pelo servidor concerne a um dos atributos do poder de polícia, qual seja, a autoexecutoriedade.

39) A aplicação de uma penalidade de demissão a um servidor público e de uma multa de trânsito ao particular são exemplos, respectivamente, do exercício do poder disciplinar e do poder de polícia pela Administração Pública.

40) A prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação insere-se no âmbito do poder complementar.

41) São elementos nucleares do poder discricionário da administração pública, passíveis de valoração pelo agente público, a conveniência e a legalidade.

42) No exercício do poder hierárquico, cabe à Administração Pública ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da Administração.

43) São atributos do poder de polícia a discricionariedade e a coercibilidade, embora haja dependência de autorização judicial para se manifestar.

44) Quando o Estado, mediante processo licitatório, contrata uma empresa especializada para fornecer e operar um radar fotográfico que servirá de suporte à lavratura de autos de infração de trânsito, está celebrando um contrato de prestação de serviço para atividade de poder de polícia, como forma de delegação.

45) No exercício da atividade de polícia judicial, a atuação da Administração pública é voltada para as pessoas e relaciona-se com o valor contido na liberdade de ir e vir.

46) A transferência da função normativa (sobre matérias determinadas) da sede legislativa estatal para outra sede normativa denomina-se deslegalização.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

47) São formas de atuação do poder de polícia a obrigatoriedade de declaração de renda de pessoas físicas, a aplicação de multa pelo avanço de sinal vermelho e a concessão de alvará de funcionamento.

48) A omissão do agente, diante de situação que exigem sua atuação, caracteriza abuso de poder.

49) Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha com discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

50) O exercício ilegítimo das prerrogativas previstas no ordenamento jurídico à Administração Pública se caracteriza, de forma genérica, como abuso de poder, que é uma espécie de ilegalidade.

51) O abuso de poder necessita de dolo por parte do agente público.

52) Quando um prefeito expede decreto alterando determinada lei, comete um abuso de poder regulamentar, uma vez que invadiu as competências do Poder Legislativo.

53) Por meio do poder de polícia administrativo, a autoridade policial pode convocar testemunha para depor em delegacia de polícia.

54) A atuação do servidor público fora da competência legalmente estabelecida quando comprovado relevante interesse social não se enquadra como excesso de poder.

55) São características do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade.

56) As sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica não podem aplicar sanções pecuniárias decorrentes do poder de polícia, embora possam exercer o poder de polícia fiscalizatório.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

57) O poder de polícia não tem relação com o direito do meio ambiente.

58) As multas de trânsito são exemplos do exercício do poder de polícia dotados de autoexecutoriedade.

59) Com base no poder regulamentar, é possível que a administração pública complemente eventuais lacunas legais intencionalmente deixadas pelo legislador.

60) A autoexecutoriedade caracteriza-se pela possibilidade de a administração pública executar decisões pelos próprios meios, sem recorrer previamente ao Poder Judiciário

61) A avocação ocorre quando o superior chama para si a competência de um órgão ou agente público que lhe seja subordinado. Esse movimento além de ser temporário e excepcional, decorre do poder administrativo disciplinar.

62) Aplicação de multa de trânsito ao particular que cometa infrações contra o Código de Trânsito Brasileiro é fundamentado no poder de polícia.

63) A Suspensão por 60 dias de servidor público após conclusão de PAD que respeitou o devido processo legal e o contraditório é fundado na aplicação do poder de polícia.

64) Declaração pela Administração Pública de inidoneidade à particular que comprovadamente fraudou procedimento licitatório é um exemplo da aplicação exclusiva do poder hierárquico.

65) Constatação de risco de desabamento de uma construção e consequente Interdição e demolição da mesma são exemplos da atuação da Administração com base no poder de polícia.

66) Decorre do poder normativo a prerrogativa da administração pública de punir internamente as infrações funcionais cometidas por particulares com quem o ente público tenha algum vínculo.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. C	2. E	3. E	4. C	5. C
6. C	7. E	8. C	9. C	10. E
11. E	12. C	13. E	14. E	15. C
16. E	17. C	18. E	19. C	20. E
21. C	22. E	23. C	24. E	25. E
26. C	27. C	28. E	29. E	30. C
31. C	32. E	33. C	34. E	35. E
36. E	37. E	38. C	39. C	40. E
41. E	42. C	43. E	44. E	45. C
46. C	47. C	48. C	49. C	50. C
51. E	52. C	53. E	54. E	55. C
56. C	57. E	58. E	59. C	60. C
61. E	62. C	63. E	64. E	65. C
66. E				

QUESTÕES COMENTADAS

Conceito de poderes administrativos/deveres administrativos. Poder-dever de agir. Dever de eficiência. Dever de probidade. Dever de prestar contas.

1) Podemos dizer que o regime jurídico administrativo permite que a Administração Pública fique em uma posição de superioridade na relação com os administrados, ao mesmo tempo em que limita a sua esfera de liberdade para atender os direitos individuais e preservar o patrimônio público.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta**. A questão aborda corretamente o conceito de prerrogativas e sujeições próprias da Administração Pública.

2) Os poderes administrativos são renunciáveis.

Comentários:

A questão está **errada**. Os poderes administrativos são irrenunciáveis e devem ser obrigatoriamente exercidos pela Administração Pública.

3) A omissão do agente, diante de situação que exigem sua atuação, reflete na sua responsabilização nas esferas civil, administrativa e penal.

Comentários:

A questão está **errada**. A omissão do agente, diante de situação que exigem sua atuação, caracteriza abuso de poder, podendo ensejar responsabilidade civil da administração pública pelos danos que porventura decorram da omissão ilegal, além de poder refletir sua responsabilização nas esferas administrativas e penal. O erro da questão está na afirmação de que toda omissão do agente acarreta na sua responsabilização nas três esferas (civil, administrativa e penal). É importante sempre ter cuidado com generalizações. Não poucas vezes, elas induzem o candidato a erro.

4) Dentre os principais deveres administrativos, podemos citar o dever de eficiência, probidade e de prestar contas.

Comentários:

A questão está **correta**. Segundo Hely Lopes Meirelles, os principais deveres do administrator público são: dever de eficiência, dever de probidade e o dever de prestar contas. O dever de eficiência denota a atuação administrativa com qualidade, celeridade, economicidade, controle e demais atuações que remetem a uma "boa administração". O dever de probidade denota a observância de padrões éticos de comportamento, ou seja, relaciona-se à moralidade administrativa. O dever de prestar contas pressupõe que a Administração Pública deve comprovar como foi feito a administração, gestão e aplicação de bens públicos, dando assim transparência na forma como os recursos pertencentes à sociedade são aplicados pelo Poder Público.

5) Os poderes administrativos devem ser utilizados para a realização do fim público que justificou a competência atribuída ao agente, ou seja, todo poder se vincula ao fim público.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta**. Os poderes administrativos são instrumentos pelos quais os órgãos públicos cumprem os seus deveres funcionais, ou seja, não existe poder dissociado da função pública. Segundo José dos Santos Carvalho Filho, os poderes administrativos são "prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos agentes administrativos para o fim de permitir que o Estado alcance seus fins".

Poder Vinculado. Poder Discricionário.

6) O poder vinculado, também conhecido como regrado, ocorre quando uma lei, ao outorgar determinada competência ao agente público, não deixa nenhuma margem de liberdade para o seu exercício.

Comentários:

A questão está **correta**. A característica do poder vinculado é justamente a obrigação do agente público, ao se deparar com a situação prevista na lei, atuar exatamente na forma prevista desta lei. Por exemplo, se uma lei determinar que levar bebida alcoólica para dentro de uma escola é punível com multa de R$100,00, o agente público, ao se deparar com um cidadão, com bebida alcoólica, dentro de uma escola, o multará em R$100,00.

7) O poder vinculado, sinônimo de ato vinculado, prevê uma única solução possível para determinado fato.

Comentários:

A questão está **errada**. Poder vinculado não é sinônimo de ato vinculado. O ato vinculado é uma manifestação do poder vinculado, que ocorre quando todos os elementos dos atos administrativos são vinculados. Isto é, quando a competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto do ato administrativo forem inteiramente vinculados.

8) O poder discricionário remete a uma margem de liberdade na atuação do agente público, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade.

Comentários:

A questão está **correta**. No poder discricionário, o agente público possui alguma margem de liberdade de atuação, ou seja, o agente poderá fazer o seu juízo de conveniência e oportunidade e decidirá com base no mérito administrativo. Por exemplo, se uma lei determinar que levar bebida alcoólica para dentro de uma escola é punível com multa de até R$ 500,00 reais, o agente público, ao se deparar com um cidadão com bebida alcoólica dentro de uma escola, o multará de acordo com seu juízo de razoabilidade e proporcionalidade.

9) A discricionariedade no ordenamento jurídico deve obedecer tanto aos limites impostos em lei quanto os limites impostos em princípios administrativos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentarios:

A questão está **correta**. A discricionariedade é limitada na lei (quando o próprio legislador define as margens de liberalidade para a prática do ato) e nos princípios (especialmente o da proporcionalidade, pelo qual há de observar o meio menos gravoso e suficiente para se alcançar o resultado pretendido).

10) A discricionariedade ocorre na edição de um ato, mas nunca em sua revogação.

Comentários:

A questão está **errada**. A revogação também utiliza o poder discricionário, sendo ela um desfazimento de um ato válido por razões de conveniência e oportunidade. Por exemplo, na hipótese de uma prefeitura autorizar a venda de refresco na praça da cidade para hidratar os cidadãos nos dias mais quentes do ano (ato discricionário), mas que depois resolve revogar o ato por constatar que nos próximos dias haverá a chegada de uma frente fria. No caso apresentado, houve discricionariedade tanto para edição do ato quanto para a sua revogação.

Poder Hierárquico. Poder Disciplinar. Poder Regulamentar. Poder de Polícia. Abuso de Poder.

11) Do poder hierárquico do Presidente da República decorre, entre outros efeitos, a possibilidade de delegação de algumas de suas atribuições, como a competência constitucional para editar medidas provisórias.

Comentários:

A questão está **errada**. A competência para editar medidas provisórias é privativa do Presidente da República, não sendo passível de delegação, conforme parágrafo único do art. 84 da CF/88.

> Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
>
> (...)
>
> XXVI - editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62;
>
> (...)
>
> Parágrafo único. O Presidente da República poderá delegar as atribuições mencionadas nos incisos VI, XII e XXV, primeira parte, aos Ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações.

12) Do poder hierárquico do Presidente da República decorre, entre outros efeitos, a possibilidade de delegação parcial de suas competências.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta**. A delegação autorizada pelo poder hierárquico é parcial pois a competência que a lei determina é irrenunciável.

13) Do poder hierárquico do Presidente da República decorre, entre outros efeitos, a regra da avocação de competências.

Comentários:

A questão está **errada**. A avocação de competências pelo superior hierárquico é exceção, não regra.

14) Do poder hierárquico do Presidente da República decorre, entre outros efeitos, da possibilidade de expedir decretos que detalhem a lei, para sua fiel execução.

Comentários:

A questão está **errada**. Trata-se de consequência do poder regulamentar e não do poder hierárquico.

15) Do poder hierárquico do Presidente da República decorre, entre outros efeitos, do dever de obediência do subalterno, salvo se for ordem manifestamente ilegal.

Comentários:

A questão está **correta**. Pelo poder hierárquico, os subordinados devem cumprir o determinado pelo seu superior, exceto quando se tratar de ordem manifestamente ilegal.

16) A respeito do poder disciplinar no âmbito da Administração Pública, é correto afirmar que esse poder é aplicável apenas em relação aos servidores públicos estatutários, não aos empregados públicos celetistas.

Comentários:

A questão está **errada**. O poder disciplinar é aplicável tanto aos servidores públicos estatutários quanto aos empregados públicos celetistas. Na verdade, é aplicável a toda a administração pública.

17) A respeito do poder disciplinar no âmbito da Administração Pública, é incorreto afirmar que o servidor público flagrado em conduta antijurídica deve ser penalizado imediatamente, sob pena de perpetuação do prejuízo à Administração Pública e aos administrados.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta**. A aplicação de penalidades aos servidores públicos não dispensa a observação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

18) A respeito do poder disciplinar no âmbito da Administração Pública, é correto afirmar que esse poder se manifesta em relação aos particulares quando estes descumprem regras emanadas pelo respectivo ente estatal.

Comentários:

A questão está **errada**. O poder disciplinar se manifesta apenas em relação àqueles que mantêm vínculo específico com a Administração Pública, não em relação àqueles que possuem vínculo genérico, como é o caso dos particulares, geralmente.

19) É possível a incidência do poder disciplinar sobre sujeitos que não sejam servidores públicos.

Comentários:

A questão está **correta**. O poder disciplinar é aplicável a todos aqueles que possuem vínculo específico com a Administração Pública, como os servidores públicos no exercício de suas atribuições funcionais e os particulares que possuam contrato com a entidade estatal. Observe que, no presente caso, estamos diante de um vínculo específico e não genérico.

20) O direito ao contraditório e à ampla defesa estabelecem que o servidor público somente poderá ser afastado de suas atividades após o devido processo legal.

Comentários:

A questão está **errada**. O servidor pode ser afastado preventivamente do seu cargo mesmo antes do encerramento do processo administrativo, nos termos do art. 147, caput, da Lei nº 8.112/1990:

> Art. 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração.

21) O poder regulamentar da Administração pública consiste em editar normas complementares à lei, para a sua fiel execução.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta**. Poder regulamentar é a prerrogativa do chefe do Poder Executivo de editar privativamente certos atos administrativos normativos, sendo materializada mediante decretos e regulamentos de execução e decretos autônomos.

Vejamos o que diz a professora Maria Sylvia Di Pietro sobre o tem:

> É uma das formas pelas quais se expressa a função normativa do Poder Executivo. Pode ser definido como o que cabe ao chefe do Poder Executivo da União, dos Estados e dos Municípios, de editar normas complementares à lei, para fiel execução.

22) O poder regulamentar da Administração pública consiste na faculdade de valer-se do juízo de conveniência e oportunidade para praticar ato, o qual não comporta controle pelo Poder Judiciário.

Comentários:

A questão está **errada**. Valer-se do juízo de conveniência e oportunidade para praticar ato é a descrição do poder discricionário. Contudo, importa destacar que pode haver sim controle do Poder Judiciário, o qual deve se restringir aos aspectos vinculados do ato e se furtar de avaliar os critérios de conveniência e oportunidade, respeitando a discricionariedade administrativa nos limites legais.

23) O poder hierárquico da Administração pública consiste na possibilidade de distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de hierarquia.

Comentários:

A questão está **correta**. O poder hierárquico tem como finalidade a organização da Administração Pública, que pode distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos, definindo os limites da competência de cada um dos agentes, ordenar, coordenar e controlar as atividades administrativas. Outrossim, no poder hierárquico estão a Administração Pública e outra parte que possua vínculo específico, e não genérico, com ela. Por exemplo, os servidores públicos que atuem nessa condição com empresas contratadas pelo ente público possuem vínculo específico, enquanto particulares possuem, em geral, vínculo genérico com a entidade estatal.

24) O poder regulamentar da Administração pública consiste na faculdade de apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa.

Comentários:

A questão está **errada**. A questão se refere ao poder disciplinar.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

25. O poder disciplinar da Administração pública consiste em condicionar ou restringir a liberdade e a propriedade, com o objetivo de ajustá-los ao interesse geral da coletividade.

Comentários:

A questão está **errada**. A questão se refere ao poder de polícia.

26) Mauro, técnico administrativo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi flagrado exercendo atividade de venda de aparelhos eletrônicos em loja que não possui alvará de funcionamento válido. Nesse contexto, foi lavrado auto de notificação para que a situação do estabelecimento fosse regularizada no prazo de 30 dias, sob pena de interdição e aplicação de multa. Nesse caso, a atuação da Administração Pública é manifestação do seu poder de polícia.

Comentários:

A questão está **correta**. O Pelo poder de polícia, a Administração Pública possui a prerrogativa de restringir a liberdade de atuação do indivíduo com vistas a preservar o interesse público, fazendo com que o particular adeque seu comportamento a partir de normas pré-estabelecidas. Na situação apresentada, é irrelevante o fato de Mauro ser servidor público. Nesse caso, não está sendo exercido o poder hierárquico, pois Mauro está a atuar como particular, não como agente público.

27) O Poder de polícia é aquele que permite à Administração Pública restringir a conduta dos indivíduos e determinados direitos em favor do interesse público.

Comentários:

A questão está **correta**. O poder de polícia permite à Administração Pública restringir a atuação do indivíduo ou condicionar direitos ao cumprimento de determinados requisitos, com o objetivo de preservar, em regra, a supremacia do interesse público sobre o interesse particular.

28) O poder regulamentar autoriza os chefes do Executivo a expedir atos normativos como leis e decretos autônomos para o fiel cumprimento da legislação em vigência.

Comentários:

A questão está **errada**. poder regulamentar é a prerrogativa do chefe do Poder Executivo de editar privativamente certos atos administrativos normativos, sendo materializada mediante decretos e regulamentos de execução e decretos autônomos – não entrando as “leis” nesse rol.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

29) O poder hierárquico pode ser conceituado como aquele em que a Administração Pública possui amparo para apurar infrações e aplicar penalidades quando constatada a prática de infrações em relação aos servidores e às demais pessoas que detêm vínculo genérico com a Administração.

Comentários:

A questão está **errada**. O poder hierárquico tem como finalidade a organização da Administração Pública, que pode distribuir e escalonar as funções dos seus órgãos, definindo os limites da competência de cada um dos agentes, ordenar, coordenar e controlar as atividades administrativas. Outrossim, no poder hierárquico estão a Administração Pública e outra parte que possua vínculo específico, e não genérico, com ela. Por exemplo, os servidores públicos que atuem nessa condição com empresas contratadas pelo ente público possuem vínculo específico, enquanto particulares possuem, em geral, vínculo genérico com a entidade estatal.

30) É possível a incidência do poder disciplinar sobre sujeitos que não sejam servidores públicos.

Comentários:

A questão está **correta**. O poder disciplinar é aplicável a todos aqueles que possuem vínculo específico com a Administração Pública, como os servidores públicos no exercício de suas atribuições funcionais e os particulares que possuam contrato com a entidade estatal.

31) O Poder Legislativo de determinada cidade aprovou lei que autoriza a cobrança de gorjeta obrigatória em estabelecimentos que forneçam alimentação, cujo texto prevê que o seu detalhamento dar-se-á por ato do Poder Executivo. Alguns dias após a sanção da nova Lei, o prefeito do Município editou decreto explicando aspectos e condições inerentes à cobrança da parcela, tratando-se, assim, de exercício do poder regulamentar.

Comentários:

A questão está **correta**. O poder regulamentar refere-se à regulamentação de lei pré-existente, ao detalhamento, à explicação, a como ela será efetivamente cumprida, nos termos do artigo 84, inciso IV, da CF/1988.

> Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
>
> (...)
>
> IV - sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução;

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

32) Em inspeção de rotina realizada em estabelecimento do ramo de alimentação, a vigilância sanitária constatou a existência de condições inadequadas de higiene, que colocavam em risco a saúde dos frequentadores do local, que foi imediatamente interditado. No caso, a Administração Pública agiu equivocadamente, pois violou o direito do estabelecimento à ampla defesa e ao contraditório.

Comentários:

A questão está **errada**. Nos casos que exigirem medidas urgentes para que se evite graves danos à coletividade, é permitido que o direito ao contraditório e à ampla defesa sejam postergados.

33) Em inspeção de rotina realizada em estabelecimento do ramo de alimentação, a vigilância sanitária constatou a existência de condições inadequadas de higiene, que colocavam em risco a saúde dos frequentadores do local, que foi imediatamente interditado. No caso, a Administração Pública exerceu adequadamente o poder de polícia, uma vez que o episódio exigia a prática de medida urgente, que autoriza a postergação do exercício do direito de defesa pelo administrado.

Comentários:

A questão está **correta**. O poder de polícia foi exercido regularmente. O fato de a inspeção ter resultado em constatação de perigo à saúde dos frequentadores do local exigiu a tomada de medida de urgência, que autoriza a postergação do exercício do direito de defesa do estabelecimento – contraditório diferido.

34) Em inspeção de rotina realizada em estabelecimento do ramo de alimentação, a vigilância sanitária constatou a existência de condições inadequadas de higiene, que colocavam em risco a saúde dos frequentadores do local, que foi imediatamente interditado. No caso, a Administração Pública abusou do poder de polícia, pois não recorreu previamente ao Poder Judiciário nem sequer iniciou processo administrativo.

Comentários:

A questão está **errada**. O atributo da autoexecutoriedade do poder de polícia possibilita a execução direta de certas medidas pela Administração Pública quando houver necessidade de medida de urgência, para que se evite grave prejuízo à coletividade, independente de intervenção do Poder Judiciário.

35) Em inspeção de rotina realizada em estabelecimento do ramo de alimentação, a vigilância sanitária constatou a existência de condições inadequadas de higiene, que colocavam em risco a saúde dos frequentadores do local, que foi imediatamente interditado. No caso, a Administração Pública exerceu corretamente o poder hierárquico, que permite a apuração de infrações e aplicação de penalidades aos administrados.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **errada**. O poder hierárquico existe em relação aqueles que possuem vínculo específico com a Administração Pública, aspecto não veiculado na questão. Assim, trata-se de típico poder de polícia.

36) Leandro, auditor-fiscal do trabalho, ao receber denúncia anônima a respeito de uma série de irregularidades trabalhistas em estabelecimento empresarial situado em Campos dos Goytacazes, comparece ao local e verifica o cometimento de diversas infrações à CLT, lavrando auto de infração em desfavor da empresa. A conduta adotada pelo servidor concerne a um dos atributos do poder de polícia, qual seja, a consensualidade.

Comentários:

A questão está **errada**. A consensualidade não é característica do poder de polícia, uma vez que a Administração Pública pode apurar infrações, aplicar penalidades e condicionar o exercício de direitos individuais independentemente de concordância do administrado.

37) Leandro, auditor-fiscal do trabalho, ao receber denúncia anônima a respeito de uma série de irregularidades trabalhistas em estabelecimento empresarial situado em Campos dos Goytacazes, comparece ao local e verifica o cometimento de diversas infrações à CLT, lavrando auto de infração em desfavor da empresa. A conduta adotada pelo servidor concerne a um dos atributos do poder de polícia, qual seja, a discricionariedade e a competência.

Comentários:

A questão está **errada**. Embora a discricionariedade seja um atributo do poder de polícia, a lavratura do auto de infração é, em geral, vinculada. Constatada a respectiva infração, não há espaço para o agente público analisar o juízo de conveniência e oportunidade da autuação do infrator. Já a competência é o poder atribuído ao agente para a prática do ato, dizendo respeito, assim, ao sujeito que, segundo expresso na norma, é o responsável por praticar determinado ato.

38) Leandro, auditor-fiscal do trabalho, ao receber denúncia anônima a respeito de uma série de irregularidades trabalhistas em estabelecimento empresarial situado em Campos dos Goytacazes, comparece ao local e verifica o cometimento de diversas infrações à CLT, lavrando auto de infração em desfavor da empresa. A conduta adotada pelo servidor concerne a um dos atributos do poder de polícia, qual seja, a autoexecutoriedade.

Comentários:

A questão está **correta**. Pela característica da autoexecutoriedade, certos atos decorrentes do poder de polícia podem ser executados direta e imediatamente pela própria Administração Pública, independentemente de ordem judicial, como a retenção de veículo cujo condutor não possua regular autorização para dirigir.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

39) A aplicação de uma penalidade de demissão a um servidor público e de uma multa de trânsito ao particular são exemplos, respectivamente, do exercício do poder disciplinar e do poder de polícia pela Administração Pública.

Comentários:

A questão está **correta**. No poder disciplinar, a sanção pode ser aplicada somente àqueles que possuem vínculo jurídico específico com a Administração, como os servidores e empregados públicos (que possuem vínculo funcional), as empresas contratadas para prestar algum serviço (vínculo contratual) etc. Sendo assim, é ato punitivo fundamentado nesse poder a penalidade de demissão. Por sua vez, no poder de polícia, a sanção pode ser aplicada a quaisquer pessoas que exerçam atividade que possa vir a acarretar risco ou transtorno à sociedade. Sendo assim, é ato punitivo fundamentado nesse poder a penalidade de multa de trânsito.

40) A prerrogativa conferida à Administração Pública de editar atos gerais para complementar as leis e permitir a sua efetiva aplicação insere-se no âmbito do poder complementar.

Comentários:

A questão está **errada**. Embora. Não é poder "complementar", mas sim "regulamentar", que é a prerrogativa do chefe do Poder Executivo de editar privativamente certos atos administrativos normativos, sendo materializada mediante decretos e regulamentos de execução e decretos autônomos.

41) São elementos nucleares do poder discricionário da administração pública, passíveis de valoração pelo agente público, a conveniência e a legalidade.

Comentários:

A questão está **errada**. O poder discricionário confere à Administração a prerrogativa de praticar e revogar atos discricionários, segundo a valoração dos critérios de conveniência e oportunidade. A legalidade não é passível de ser valorada – deve ser seguida estritamente.

42) No exercício do poder hierárquico, cabe à Administração Pública ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno da Administração.

Comentários:

A questão está **correta**. O conceito trazido na questão trata corretamente sobre o poder hierárquico, que confere ao superior hierárquico, em relação a seus subordinados, a prerrogativa de dar ordens, fiscalizar, controlar, aplicar sanções, bem como delegar e avocar competências, independentemente que haja sua

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

previsão expressa em lei, uma vez que possui caráter irrestrito, permanente e automático, por ser inerente à organização administrativa hierárquica.

43) São atributos do poder de polícia a discricionariedade e a coercibilidade, embora haja dependência de autorização judicial para se manifestar.

Comentários:

A questão está **errada**. O poder de polícia é dotado, além da discricionariedade e da coercibilidade, de autoexecutoriedade, que possibilita sua manifestação sem prévia autorização judicial.

Discricionariedade: a Administração possui certa liberdade de atuação, podendo determinar quais atividades irá fiscalizar e quais sanções serão aplicadas, bem como sua gradação, observando sempre os limites legalmente impostos. É importante frisar, por outro lado, que a existência do atributo da discricionariedade não impede que a lei vincule a prática de determinados atos de polícia administrativa.

Autoexecutoriedade: possibilita que certos atos administrativos (não todos) praticados no exercício do poder de polícia sejam executados de forma imediata e direta pela Administração, sem necessidade de prévia autorização judicial.

Coercibilidade: possibilidade de imposição coativa, inclusive mediante o emprego da força, das medidas adotadas no exercício do poder de polícia.

44) Quando o Estado, mediante processo licitatório, contrata uma empresa especializada para fornecer e operar um radar fotográfico que servirá de suporte à lavratura de autos de infração de trânsito, está celebrando um contrato de prestação de serviço para atividade de poder de polícia, como forma de delegação.

Comentários:

A questão está **errada**. Tanto a doutrina majoritária quanto o STF entendem que não é possível a delegação do poder de polícia a particulares, mesmo que a delegação seja realizada por meio de lei. Entretanto, isso não impede o Poder Público de contratar com particulares o desempenho de atividades de apoio, acessórias ao exercício do poder de polícia, como a operacionalização de máquinas e equipamentos em atividades de fiscalização (o que não caracteriza delegação do poder de polícia) – e isso é o que está sendo contratado, conforme assertiva.

45) No exercício da atividade de polícia judicial, a atuação da Administração pública é voltada para as pessoas e relaciona-se com o valor contido na liberdade de ir e vir.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta**. A polícia administrativa é exercida sobre atividades, bens e direitos. Por sua vez, a polícia judiciária diz respeito à apuração de ilícitos de natureza penal e é exercida diretamente sobre pessoas.

46) A transferência da função normativa (sobre matérias determinadas) da sede legislativa estatal para outra sede normativa denomina-se deslegalização.

Comentários:

A questão está **correta**. Esse é o conceito de deslegalização. Exemplo desse fenômeno são os regulamentos de natureza estritamente técnica expedidos pelas agências reguladoras, que complementam a lei, não se limitando apenas a regulamentá-la.

47) São formas de atuação do poder de polícia a obrigatoriedade de declaração de renda de pessoas físicas, a aplicação de multa pelo avanço de sinal vermelho e a concessão de alvará de funcionamento.

Comentários:

A questão está **correta**. Apresenta exemplos de técnicas de exercício do poder de polícia. As técnicas de informação são aquelas que exigem dos cidadãos a prestação de informação sobre a própria existência das pessoas físicas e jurídicas e sobre atividades por ela desenvolvidas, incluindo a comunicação de ocorrência de determinados fatos (ex: dever imposto aos médicos de comunicar a ocorrência de certas doenças contagiosas). Já as técnicas de condicionamento são aquelas que impõem aos particulares o cumprimento de exigências (ou requisitos) para desempenhem determinadas atividades (ex: autorizações). Por fim, as técnicas sancionatórias estão consubstanciadas na imposição de sanções aos particulares que violem regras necessárias ao desempenho de certas atividades privadas (ex: multas de trânsito).

48) A omissão do agente, diante de situação que exigem sua atuação, caracteriza abuso de poder.

Comentários:

A questão está **correta**. O abuso de poder pode se manifestar por meio de condutas comissivas (ato de fazer algo) e também por condutas omissivas (ato de não fazer algo). Ou seja, quando ocorre a omissão do agente, diante de situação que exigem sua atuação, caracteriza abuso de poder, podendo ensejar responsabilidade civil da administração pública pelos danos que porventura decorram da omissão ilegal, além de poder refletir sua responsabilização nas esferas administrativas e penal.

49) Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha com discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **correta**. A questão é a literalidade do Parágrafo único do artigo 78 do CTN, conforme a seguir:

> Art. 78, Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha com discricionária, sem abuso ou desvio de poder.

50) O exercício ilegítimo das prerrogativas previstas no ordenamento jurídico à Administração Pública se caracteriza, de forma genérica, como abuso de poder, que é uma espécie de ilegalidade.

Comentários:

A questão está **correta**. O abuso de poder é gênero que comporta duas espécies: o excesso de poder (quando o agente atua fora dos limites de sua esfera de competência) e o desvio de poder ou finalidade (quando o agente atua dentro de sua esfera de competência, porém de forma contrária à finalidade explícita ou implícita na lei que determinou ou autorizou o ato). Ambas as categorias denotam a atos ilegais.

51) O abuso de poder necessita de dolo por parte do agente público.

Comentários:

A questão está **errada**. Não é preciso que o agente atue com dolo para caracterizar um abuso de poder. O abuso de poder aparece sempre que um ato ultrapassa o limite da competência do agente (excesso de poder) ou quando há um desvio do interesse ou da finalidade do ato (desvio do poder).

52) Quando um prefeito expede decreto alterando determinada lei, comete um abuso de poder regulamentar, uma vez que invadiu as competências do Poder Legislativo.

Comentários:

A questão está **correta**. A alteração de lei pelo prefeito não pode ser feita por meio de decreto. Se a situação anterior ocorrer, o Poder Executivo estará abusando do seu poder regulamentar e estará invadindo a competência do Poder Legislativo.

53) Por meio do poder de polícia administrativo, a autoridade policial pode convocar testemunha para depor em delegacia de polícia.

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A questão está **errada**. O fato descrito no item III remete ao exercício de poder de polícia judiciária, não podendo confundir com o poder de polícia administrativo. A função de polícia judiciária tem como finalidade punir aqueles que cometeram infrações penais enquanto o poder de polícia administrativo tem como finalidade a aplicação de condicionamentos e de restrições em prol da coletividade, o que poderá ensejar a aplicação de sanções no caso do cometimento de irregularidades.

54) A atuação do servidor público fora da competência legalmente estabelecida quando comprovado relevante interesse social não se enquadra como excesso de poder.

Comentários:

A questão está **errada**. O excesso de poder ocorre quando o agente atua fora dos limites das suas competências. Não é justificável o interesse social como medida de afastamento do excesso de poder.

55) São características do poder de polícia a discricionariedade, a autoexecutoriedade e a coercibilidade.

Comentários:

A questão está **correta**. Trata corretamente dos atributos do poder de polícia. É importante ressaltar, entretanto, que nem todo ato de polícia é discricionário (licenças), nem todo ato de polícia é autoexecutório (multas) e nem todo ato de polícia é coercitivo (atos negociáveis ou que concedem direitos)

56) As sociedades de economia mista exploradoras de atividade econômica não podem aplicar sanções pecuniárias decorrentes do poder de polícia, embora possam exercer o poder de polícia fiscalizatório.

Comentários:

A questão está **correta**. O poder de polícia é composto pela fase de ordem, consentimento, fiscalização e sanção de polícia. Via de regra, apenas as fases de consentimento e de fiscalização podem ser delegadas para entidades administrativas de direito privado (STJ). Pode-se delegar também a fase de sanção caso se trate de entidades de direito privado de capital social majoritariamente público que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial (STF).

57) O poder de polícia não tem relação com o direito do meio ambiente.

Comentários:

A questão está **errada**. O poder de polícia administrativo tem como finalidade a aplicação de condicionamentos e de restrições em prol da coletividade, podendo estar presentes em diversas áreas, tais como na segurança, saúde, meio ambiente, defesa do consumidor, propriedade, moral, patrimônio cultural, dentre outras áreas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

58) As multas de trânsito são exemplos do exercício do poder de polícia dotados de autoexecutoriedade.

Comentários:

A questão está **errada**. Nem toda a atividade de polícia administrativa possui a característica da autoexecutoriedade. No caso das multas, embora a Administração, no exercício do poder de polícia, possa impor multa a um particular sem necessidade de participação do Poder Judiciário, a cobrança dessa multa, caso não seja paga pelo particular, só poderá ser efetuada por meio de uma ação judicial de execução. Em outras palavras, as multas de polícia não gozam de autoexecutoriedade.

59) Com base no poder regulamentar, é possível que a administração pública complemente eventuais lacunas legais intencionalmente deixadas pelo legislador.

Comentários:

A questão está **correta**. Em regra, o poder regulamentar não se destina a preencher lacunas legais. Entretanto, é cabível a sua utilização nos casos em que o legislador propositalmente deixar uma lacuna para que o Executivo baixe norma para supri-la. Tal situação ocorre com frequência na atuação de agências reguladoras ou de outros órgãos eminentemente técnicos (CVM, CNT, Bacen, Anvisa, entre outras).

60) A autoexecutoriedade caracteriza-se pela possibilidade de a administração pública executar decisões pelos próprios meios, sem recorrer previamente ao Poder Judiciário

Comentários:

A questão está **correta**. A coercibilidade é a característica que torna o ato obrigatório independentemente da vontade do administrado.

61) A avocação ocorre quando o superior chama para si a competência de um órgão ou agente público que lhe seja subordinado. Esse movimento além de ser temporário e excepcional, decorre do poder administrativo disciplinar.

Comentários:

A questão está **errada**. Avocar é chamar para si funções que originalmente foram atribuídas a um subordinado. Dessa forma, a avocação é uma medida excepcional, que somente deve ser adotada por motivos relevantes, devidamente justificados e por tempo determinado. O erro da questão se encontra no fato de que a avocação se fundamenta no poder hierárquico e não no poder disciplinar.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

62) Aplicação de multa de trânsito ao particular que cometa infrações contra o Código de Trânsito Brasileiro é fundamentado no poder de polícia.

Comentários:

A questão está **correta**. Temos o poder de polícia na situação descrita, que tem como finalidade a aplicação de condicionamentos e de restrições em prol da coletividade, o que poderá ensejar a aplicação de sanções no caso do cometimento de irregularidades.

63) A Suspensão por 60 dias de servidor público após conclusão de PAD que respeitou o devido processo legal e o contraditório é fundado na aplicação do poder de polícia.

Comentários:

A questão está **errada**. A aplicação de penalidade a servidor público decorre do poder disciplinar e não do poder de polícia.

64) Declaração pela Administração Pública de inidoneidade à particular que comprovadamente fraudou procedimento licitatório é um exemplo da aplicação exclusiva do poder hierárquico.

Comentários:

A questão está **errada**. A sanção de declaração de inidoneidade decorre do vínculo específico firmado entre a Administração na relação de um contrato administrativo, conforme Lei 8.666/93, art. 87, IV. Ou seja, o ato descreve a aplicação do poder disciplinar e não do poder hierárquico. Relembrando que o poder disciplinar permite a aplicação de punições em decorrência de infrações relacionadas com atividades exercidas no âmbito da própria Administração Pública. Ou seja, pode ser aplicado somente aos servidores públicos ou aos particulares que estejam ligados por algum vínculo jurídico específico à Administração.

> Art. 87, IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

65) Constatação de risco de desabamento de uma construção e consequente Interdição e demolição da mesma são exemplos da atuação da Administração com base no poder de polícia.

Comentários:

A questão está **correta**. Tanto a interdição quanto a demolição de construção baseada no risco de desabamento são hipóteses de atuação do poder de polícia de forma repressiva, pois em ambos os casos

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

decorrem da constatação de um problema, possivelmente uma infração, mas tem um objetivo principal acautelatório, pois pretendem evitar ou reduzir danos à coletividade.

66) Decorre do poder normativo a prerrogativa da administração pública de punir internamente as infrações funcionais cometidas por particulares com quem o ente público tenha algum vínculo.

Comentários:

A questão está **errada**. O poder normativo ou regulamentar confere ao chefe do Poder Executivo (presidente, governadores e prefeitos) a edição de normas complementares à lei, permitindo a sua fiel execução. O fato descrito representa um ato baseado no poder disciplinar.

...

Forte abraço!

Túlio Lages

Face: www.facebook.com/proftuliolages

Insta: www.instagram.com/proftuliolages

YouTube: youtube.com/proftuliolages

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALEXANDRINO, Marcelo. DIAS, Frederico. PAULO, Vicente. Aulas de direito constitucional para concursos. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2013.

BRASIL. Supremo Tribunal Federal (STF). A Constituição e o Supremo. 5. ed. Brasília: STF, Secretaria de Documentação, 2016.

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 30. ed. São Paulo: Atlas, 2016.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 29. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016.

FURTADO, Lucas Rocha. Curso de direito administrativo. 5. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2016.

JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. 10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014.

LIMA, Gustavo Augusto F. de. Agências reguladoras e o poder normativo. 1. ed. São Paulo: Baraúna, 2013.

LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 40. ed. São Paulo: Malheiros, 2014.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.